

עין משפט
גור מצוה

צד א מ״י פ״ד מהל׳ שאלה ופקדון ה׳ ח סמג עשין פח טוש״ע ח״מ ס״י רלא סע״י כג׳:
צה ב ג ד מ״י פט״ו מהלכות מנחה ה׳ ט י יא סמג לאלין קע טוש״ע ח״מ ס״י רלב סע״י יח׳:

צו ה ו ז ח מ״י פ״ד מהל׳ שאל׳ ופקדון ה׳ ט סמג עשין פח טוש״ע ח״מ ס״י רלא סע״י כה׳:

מוסף רש"י

כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא **מפקיד**. אשתו ובניו הוא מפקיד. על דעת שהפקד מוסקו לאשתו ובניו הגדולים (גרעי' יז.‏). לסרסיה. עשה שכן מתמנים על צנל הבית לתמלת שכן (קדושין כג.‏).

רבינו חננאל

אמרה אימיה לא אמר לי בני דפקדון ונינהו דאטמרינהו בקרקע וברא אמר כל שכן דכי אמינא דירי אינן טפי אודהרה בהו אמר רבא דמישבתע איהו דהו וזוי אשלמינהו לאימיה דלא יכול למימר ליה אין רצוני שהיא פקדוני ביד אחר דק"ל כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ואמר כיצא בהן ומישבתע אימיה דהני וזוי אוהבינהו בקרטליהא ואינגוב. וכן להלכה. גרסי' בפרק הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנפקידי ההוא דאפקיד כסא דכספא כי חסא שכיב חסא ולא פקיד אתו לקמיה דרב נחמן אמר ידענא ביה בןאסא דלא אמר ועור הא קא יתיב סימנא ולא אמנא אלא דלא רגיל דעיל ונפיק לגביה אבל אי רגיל דעיל ונפיק לגביה אימור איניש אחרינא אפקיד גביה וחזייה האי לטמינהו. וקיימא לן כרב נחמן דהא עבדי רבון עובדא בההוא דאפקיד ש"מ מרגינא ציירי סריסאי כי ר' מיאשא ובההיא דאפקיד מיטכסא בי רב דימי כרב נחמן. ש"מ דאי אפקיד חזי בהבריה מניי ושכיב ואיכא סהדי דהאי גברא הוא דאפקיד גביה (דכין א) מרלא (בענייניה) שקיל ליה ואפי' מיחמיא ולא יכלי למיטען דלמא בתי הכי זבניה אבונן מינך ומהי"נ כדאייתהי בחיים גמי לא יכיל למיטען זבניהיה. וראייה אחורית גמי הא דגרסי' בחזקת הבתים מוכיח רב נחמן ב' יצחק אומן אין לו חזקה אחר רב יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה ש"מ היכא דאיכא עדים דאפקדיה גביה מעיקרא ליכא חזקה וכן הלכה בתלמוד א"ר בשקלילן (פי"ד) הלכה מותר שירי לישטב. אדא בר זבינא איתתק גבי מרלא דיתמי אתא שאיל לוי מני אמר ליה אין בעית להיוו פסידא ע"ל ואגרא דתריירו שרי. ר' חייה בר

מב:

כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. אומר ר"מ דהיינו לענין שאינו יכול לומר את מהמנת לי בשבועה ולא האריך אבל אם פשעו אפי' אין להם מה לשלם ישלם הנפקד דאם לא כן כל מה שהופקד אלל צעה"צ תבא אשמו ותאכל ותפטור ולכן נמי הכא משתבעא אמיה דהנהו זוזי אותבינהו בקרטליתא שלא פשעה והא דקאמר נימא לה לאימי' דלישלמנא לאו משום דאם לא היה לה מה לשלם שיפטור הנפקד אלא משלם לצנה כשיהיה לה:

נימא ליה לאפוטרופוס ויל שלים אמר [אנא] לבקרא מסרתיה.

משמע דאם לא הייתה זאת הטענה הוי פושע וחייב וקשה דצפ' ד' וה' (ב"ק דף לט. ושם ד"ה דאי) אמרינן מעליית מאן מעליית יתומים דאי אחרת מעליית אפוטרופוס ממנעי ולא עבדי אלמא פטורים מן הפשיעה וממתני' דהנוקין (גיטין דף נג.) דקתני מינהו צ"ד לא ישבע מינהו אכי יתומים ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים אין להוכיח דחייב בפשיעה ד"ל דהשבועה לא הויה שלא ששע אלא שלא עכב כלום משלםם משום דמורי היתירא דטרח קמיייהו וי"ל דודאי אפוטרופוס חייב צפשיעה כדמשמע הכא ולא ממנע כיון שהחזיקוהו בנאמן אבל התם שלא מנוהו לנזק היתומים אלא לתקנת העולם שלא יזיקו משורם התם דוקא חישינן דלמא ממנעי והכי איתא צירושלמי פרק הנוקין דקאמר איתא דר' יוחנן כרנבן בתמיה פירוש כרנבן דאמרי מנוהו צ"ד לא ישבע אפילו סבר כאבא שאול צעי יהואו צר נש מיתן צגין דמתקרי מתימן פי' רוצה ליתן אם ישעע ולא ימנע כיון שנקרא נאמן אבל הכא שלא עומד אלא לתקנת העולם חישינן דלמא ממנע איתא דרבי יוסי צר חנינא כאבא שאול בתמיה אפילו סבר כרנבן דאם מצריח עצמו מן השבועה ואין מצריח עצמו מן התשלומין פירוש כשיודע שפשע רוצה לשלם אבל אם נאצר אינו חפץ לשבע שלא פשע דא"כ חושדן אותו):

הבא בספסירא דובן מהבא וובן

להבא. ומספקא ליה צהא דינא אליבא דר' יוסי דאמר מחזור פרה לצעלים הראשונים אלמא משכיר צמקוס שוכר קאי ואית ליה דינא צהדי שואל והכא גמי ספסירא צמקוס יתמי קאי ואית ליה דינא צהדי צקרא כאילו הוי שומר שלו או דלמא לא דמי דהתם ודאי קאי משכיר צמקוס שוכר דשוכר שיין צגוף הפרה שהרי שברה אבל גבי יתמי כיון דמקח טעות הוא אין להם צגוף השור מאומה איך יעמוד הספסירא צמקומם ומיהו אי לאו דטעין צקרא אנה צהדי תוראי אוקימתיה הוה פשיטא ליה דמיחייב צקרא אע"ג דמקח טעות הוא ולית ליה דינא צהדי

דמי בשר בזו"ל. פרש"י הטיל פשרה צייניהו ורצינו תם פירש דדין גמור הוא דאם היה מודיעו היה הספסירא שחטנו מיד ומוכרו צוול ולא היה יכול להשהותו עד יוס השוק שהיה מת קודם: **בַּי** אמר לִי מהאי רמי מהאי לֹא תרמי. ואם תאמר דצפ' התקבל (גיטין דף סה: ושם ד"ה ה) מני חדא ערב לי צתמרים ועירצ לו צגרוגרות עירוצו עירוצ ומינא אידך אין עירוצו עירוצ כאן בשלו כאן בשל חבירו וקמפרש דשלו הוי קפידא ואע"ג דלא אמר ליה מהא לא תערב ויש לומר דבשני מינין הוי קפידא אע"ג דלא א"ל מהאי לא תערב וגבי הצא לי מן החלון והציא מן הדלוסקמא (מעילה כא.) דשליח מעל אע"ג דמין אחד הוא התם מייירי שלא היו צמקוס אחד והכא מייירי שהיו צצית אחד ולא היה לו לידע שאמר דוקא מהאי רמי):

בביס. פרש"י שהיה הכשות מלא קוים אלא ולא השציח צשכר כ"א מעט וא"ת פשיטא שלא יתן יותר אלא כמו ששוע להטיל צשכר וי"ל דאע"פ שהיו שוים יותר למאכל צהמה לא ישלם אלא מה ששוע לצשכר דראין הם לצהמה כדאמר צהמוציא [יין] (שבת דף עז:.) דגמלא וזוטרא גנוצתיה משום דאכלה כיסי כי היכי דלא לישתרצו צה ור"ת פירש כיסי הוא שם צשות שצריך ריכוך וצלא ריכוך אין שוה להטיל צשכר ולכן לא היה שכן טוב וקמ"ל שלא ישלם אלא כמו ששוע השכר אע"פ שהיו שוים הרצה יותר שצדצר מועט היה נעשה הריכוך:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

כל המפקיד כו'. על דעת שלא יהא שומר נמנע מלמוסרן לאנשי ציתו הגדולים ונאמנים לו הוא דמפקיד: **נימא לה לאימיה**. שתשלם צצציל שלא קצרתו: **לצקרא מסרסיה**. היה לו להודיעני שאינו אוכל: **אינעי ליה נעיוני**. אם אוכל אם לאו: **אי איכא פסידא ליסמי כו'.** תירוצא הוא:

דאשכחיה למריה דטורא. המוכר: **ושקול דמייהו**. דאמרי ליה מקח טעות הוא: **אלא מאן טעין**. מי מוצע כלום דקאמר ה' רבא היכי נדיינו: **מריה דטורא טעין**. ושואל שמתה צהממו אללך ותוצע את האפוטרופוס: **ספסירא**. קונה ומוכר צהמות צשוק ציוס שקנה מוכר: **משצנע ספסירא**. דלא הוה ידע: **ומשלם צקרא דמי צצר צוול** ותמיה אני מניין לרמי צר חמא דין זה מה לו לספסירא עם הרועה לא שומר שלו הוא וינראה לי דמתניתין (לעיל דף לה:) דהשוכר (ה) הפרה לחבירו והשאלה לאחר ומתה כדרכה דקאמר ר' יוסי יחזור פרה לצעלים ואוקימנא(ה) הלכה כר' יוסי אלמא אע"פ שאין הצעלים צעלי צברים של שואל והשוכר שהוא לו צעל צברים אינו חסר כלום שהרי פטור צאונסין אפי' הכי הואיל ויש לו דין על השואל לגבות יעמדו הצעלים הראשונים צמקומו וגו' מן השואל ה"נ הואיל ויש ליתומים לגבות מן הרועה שהוא שומר שכן שלהם יעמדו צעלים צמקוס היתומים וגו'.

ומיהו אי הוה מפסדי יתומים לא היה עושה פשרה צממון יתומים לשלם צוול דיתמי לאו צני מחילה נינהו אבל עכשיו שהוא מגצה לצעלים וכאן אין פשיעה כל כך דאמר צהדי תוראי אוקימתיה כו' הטיל פשרה צייניהו ולא ישלם כל דמי השור כמות שהוא מי אלא העור יחזור לצעלים והצצר שמין וישלם שני שלישים דהיאכ דאמרינן צגמרא משלם צוול כל זוזא שהוא שם מעה כסף צשצין צארצעה דנקי* צפרק מי שמת (צ"צ דף קמו:.) **כשואל**. הומלו"ן שמטילין לתוך השכר: **כריא**. כרי: **אמר ליה**. צעל הצית: **לסרסיה**. לאשר על ציתו העושה שכן שלו: **מהא רמי**. הראהו הכרי שלו וא"ל מזה ומשלם

מתיל ה' לשכר: **מאיידך**. של פקדון: **ואי דשאה שיעור כו'.** גמי פריך אס היה כרי שלו קרצו ושל פקדון רמוק ושהא השליח שיעור מהלך דרך הקרצו ולא אייתי: **גלי דעסיה**. דצעל הצית דניחא ליה שהרי ידע שמשל פקדון הוי ולא מיחה צידו: **והא קמספרשי ליה**. והלא הוא נשכר הכשות של פקדון שהטילו צשכר ושלנו עומד וישלם משלו: **חלא**. החמין: **צניסי**. שהיתה כישות (ה) גרועה וקוים מעורצין צה ולא השציח השכר כרצונו וקשה צעיינו שהטילוהו צתוכו: ומשלם

מוכרו ומוכרו היה מודיעו היה הספסירא שחטנו מיד ומוכרו צוול ולא היה יכול להשהותו עד יוס השוק שהיה מת קודם: **בַּי** אמר לִי מהאי רמי מהאי לֹא תרמי. ואם תאמר דצפ' התקבל (גיטין דף סה: ושם ד"ה ה) מני חדא ערב לי צתמרים ועירצ לו צגרוגרות עירוצו עירוצ ומינא אידך אין עירוצו עירוצ כאן בשלו כאן בשל חבירו וקמפרש דשלו הוי קפידא ואע"ג דלא אמר ל"ל מהאי לא תערב וגבי הצא לי מן החלון והציא מן הדלוסקמא (מעילה כא.) דשליח מעל אע"ג דמין אחד הוא התם מייירי שלא היו צמקוס אחד והכא מייירי שהיו צצית אחד ולא היה לו לידע שאמר דוקא מהאי רמי):

בביס. פרש"י שהיה הכשות מלא קוים אלא ולא השציח צשכר כ"א מעט וא"ת פשיטא שלא יתן יותר אלא כמו ששוע להטיל צשכר וי"ל דאע"פ שהיו שוים יותר למאכל צהמה לא ישלם אלא מה ששוע לצשכר דראין הם לצהמה כדאמר צהמוציא [יין] (שבת דף עז:.) דגמלא וזוטרא גנוצתיה משום דאכלה כיסי כי היכי דלא לישתרצו צה ור"ת פירש כיסי הוא שם צשות שצריך ריכוך וצלא ריכוך אין שוה להטיל צשכר ולכן לא היה שכן טוב וקמ"ל שלא ישלם אלא כמו ששוע השכר אע"פ שהיו שוים הרצה יותר שצדצר מועט היה נעשה הריכוך:

מאי

חלא ולא אישתרשי ליה מדי משלם ליה דמי

מסורת הש"ס

(א) לעיל ל., (ב) [ע' פירוש במוס' דע"י כח. ד"ה ככ], (ג) [צ"ק ב. קצ].
מבזכות לז: [צ"צ קמו:.] (ד) [ג'יל רמי צר חמא], (ה) [לעיל ל:.,] (ו) [ג"א צשכר רש"ל,] (ז) [נועי מוס' גיטין נב: ד"ה הלכה], (ח) [נועי מוס' גיטין סה: ד"ה הוהא],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ומשלם וכו' דהשוכר פרה מחבירו וכו' ר' יוסי תחזור: (ב) שם ד"ה צניסי שהיתה כישות ודורעה בקוצים וקוים מעורצין:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ומשלם בקרא דמי בשר בזול ב' בפרק מי שפת. ע"י צצ"ק כ' ע"א רש"י ד"ה דמי שעורין:

לעני רש"י

הומלו"ן. כישות.

רבינו חננאל (המשך)

אדא איתתפקיד גביה מרלא דיתמי כבד כן אנרא ביני וליתמי והפסידא עליה. ההוא אפטרופא דיתמי דובן תורא ליתמי ומסרה לבקרא לא הוו ליה ככי ושיני למיכל שפרי וכיוצא בהן אלא כד הוה בביה מריה הוה ספי ליה גבול השתא לא ספי ליה ומית. אמר רמי בר חמא היכי דינא נימא לאפטרופא שלימ אמר אנא לבקרא מסרתיה נימא לבקרא שלימ אמר אנא בהדי תורא אוקימתיה אוכלא שדיי ליה לא הוינא ידע דלא צמי למיכל ואמרי' בקרא שומר שכן דיתמי הוא איבעי ליה לעיוני אי איכא פסידא ליתמי ואסיק' אי המוכר בעל הבית הוא מקח טעות הוא וחייב המוכר לשלם ואם המוכר ספסירא הוא דובין מהכא וובין להבא משיתבע ספסירא דלא הוינא ידע דלית ליה ככי ושיני ושמשל בקרא דמי בשר בזול. וסנפסא [זמנילומין פ"א] המפקיד שטורח אצל חבירו אע"פ שאין כתובין על שמו הרי זה מחזור לו את שלו מת יתן ליורשיו ואם אמר בשעת מיתתו ינתנו לפלוני שהן שלו יעשה מפורש כפירוש. ההוא דאפקיד כשותא גביה חבריה והוה ליה לדרייה גמי כריא דכשותא אחריחי אמר ליה לסרסיה מיהא כשותא רמי אול סרסיא רמא מכשותא דהוה פקדון גביה אמר רב עמרם היכי דינא נימא לבעל הפקדון שלימ אמר אמרי לסרסיא מכשותא דירי רמי סרסיא אמר לא אורעין מיהא רמי מיהא לא תרמי. חזין אי שהא סרסיא שיעור לאייתיי מכשותא דידיה ולא אייתי גליא דעמיה דניחא ליה ואי לא שהא משלם למריה כדשותא שיעור מאי דמישתרשי ליה ואי הוה

^[1] אולי צ"ל דלפקיד גביה הדין האי מדי צעיינה שקיל לכו אפי' מיחמי וכו"ה השלון ביי"ק ו"ל כאן וכל השלון היי"ק ו"ל שם הוא ממורת של רבינו ו"ל כאן ע"ש